

دار ضباط المدفعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ايجار مبنى في ~~قصر السلام بالقاهرة~~ لسنة ٢٠١٦

شرف ناني

أنه في يوم الاثنين الموافق ١٦/١٠/٢٠١٧ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء ا. ح / اشرف محمد فارس بصفته مدير ادارة المدفعية ورئيس مجلس الادارة .

٢- طرف ثاني (مستأجر)

البنك الاهلى المصرى (شركة مساهمة مصرية) ومركزه الرئيسى الكائن فى ١١٨٧ شارع كورنيش النيل - القاهرة ويمثله السيد / ~~أحمد~~ بصفته رئيس مجلس الادارة ومحله المختار المركز الكائن مقره المركز الرئيسى سالف البيان وينوب عنه فى التوقيع على هذا العقد:-

السيد الدكتور / اشرف رشدى محمد البكرى وذلك بصفته نائب مدير عام ادارة المشروعات ومبانى البنك الاهلى المصرى وذلك بموجب التوكيل الرسمى العام الصادر اليه رقم ٢٥٦ ب لسنة ٢٠١٦ مكتب توثيق بنوك القاهرة وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتى .

تمهيد

حيث ان الطرف الاول فى العقد (المالك) يمتلك مبنى دور ارضى وبدروم بداخل دار ضباط المدفعية الكائن فى ٢٦ شارع وره - المازة - القاهرة والمطل على شارع الثورة - المازة وحيث انه يرغب فى تأجير ذلك المبنى الى الطرف الثانى (المستأجر) والذى قبل ذلك العرض وقد تلاقت ارادة الطرفان على اتمام تلك العلاقة الايجارية بينهما .

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

طرف ثانى

(التوقيع)

طرف اول

(التوقيع)



البند الثانى

قرر الطرف الاول (المالك) بان المبنى المشار اليها بالتمهيد السابق والمملوكة لدار ضباط المدفعية والذي يرغب فى تأجيرها الى الطرف الثانى (المستأجر) بمساحة (٦٠٣.٥٠ م ٢) للدور الأرضي ، (٢٢٧ م ٢) للبدروم وقد اقر المستأجر بانه قام بمعابنتهم المعاينة النافية للجهالة وانه قبل ايجارهم على النحو السالف بيانه اقر بانهما خاليين من اى عيوب او اى خلل يمنع اتمام العلاقة الايجارية وانه موافق على ايجارهم بسعر ٣٠٠ جنية للمتر بالدور الاول ، سعر ١٥٠ جنية للمتر للبدروم غير شاملة رسوم استهلاك المياه والكهرباء والتي تقع مسئولية سدادها والتعاقد عليها على الطرف الثانى (المستأجر) وعلى ذلك فقد اتفقا الطرفان المتعاقدان وهم بكامل الاهلية على البنود الاتية بعد .

البند الثالث

اتفق الطرفان على ان مدة الايجار للمبنى سائلة البيان محل هذا العقد محددة المدة وان تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفان تبدأ من ٢٠١٧ / ١١ / ١ وتنتهى فى ٢٠٢٠ / ١٠ / ٣١ وبزيادته سنويه (١٠ %) وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد ٨٥٤٣٧٧٢ جنية (فقط ثمانية مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمئة واثنان وسبعون جنيها لاغير) غير شاملة الكهرباء والمياه وهى كالتى :-

السنة الاولى ٢٥٨١٢٠٠ جنية (فقط اثنان مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف مائتان جنيها لاغير)
السنة الثانية ٢٨٣٩٣٢٠ جنية (فقط اثنان مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وعشرون جنيها لاغير)
السنة الثالثة ٣١٢٣٢٥٢ جنية (فقط ثلاثة مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف ومائتان واثنان وخمسون جنيها لاغير)

سواء
طرف ثانى

البند الرابع

اتفق الطرفان ان تكون القيمة الايجارية الشهرية للمبنى محل هذا العقد هى ٢١٥١٠٠ جنية (فقط مائتان وخمسة عشر الف ومائة جنيها لاغير) غير شاملة استهلاك المياه والكهرباء واتفق الطرفان ان يقوم الطرف الثانى بسدادها بيده الى يد الطرف الاول قبل اليوم الخامس من كل شهر دون تاخير وان يتم تحرير الايصال الدال على السداد .
وقد اتفق الطرفان ان تزيد القيمة الايجارية بنسبة (١٠ %) سنويا .

البند الخامس

يجوز للطرف الثانى اجراء بعض التعديلات الداخلية التى تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالي له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول باى مبالغ مالية نظير ذلك .
ويكون الطرف الثانى مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولا عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة باعمال التعديل .

طرف ثانى

(التوقيع)

طرف اول

(التوقيع)

البند السادس

يجب ان تنتهى اعمال التعديل الداخلى للمبنى فى مدة اقصاها (ثلاثة شهور) من تاريخ التعاقد (فترة سماح) ويتم احتساب مدة الايجار بعد انتهاء فترة السماح (اعتباراً من ١ / ٢ / ١٨٨٠) .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠ % من القيمة الاجماليه للعقد بمبلغ ٨٥٤٣٨٠ جنيها (فقط ثمانمائة واربعة وخمسون الف وثلاثمائة وثمانون جنيها لاغير) على ان تدفع بأحدى الطرق الاتية (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين النهائي حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بإدارة المبنى بالكامل وتنفيذ النظافة العامة لكامل المبنى وافراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى للمبنى حيث انه هو المسئول عن المبنى بمشتملاته دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند التاسع

الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة نشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن أي اضرار تلحق بالغير داخل المبنى نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالمبنى وحيث ان الطرف الاول هو احدى الوحدات العسكرية التي تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق له وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى .

طرف اول

(التوقيع)



طرف ثانى

(التوقيع)



البند العاشر

اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثانى فى انهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (ثلاث سنوات) يتم مصادرة التأمين النهائى لصالح الدار واعادة الشيء لأصله واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية .

البند الحادى عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند الثانى عشر

أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى هذا النزاع

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحرر هذا العقد بما ذكر .

طرف ثانى

البنك الاهلى المصرى

التوقيع (

أ /



طرف اول

دار ضباط المدفعية

التوقيع (

لواء ح / اشرف محمد فارس

مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

إدارة المدفعية

دار ضباط المدفعية

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٣

بالإشارة الي الخطاب الموجهة اليانا بشأن تجديد عقد الايجار المبرم بيننا، فإننا نود الإفادة انه تمت الموافقة علي تجديد العقد لمدته اخري و هي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠٢٣/١١/١ و تنتهي في ٢٠٢٦/١٠/١ بزيادة سنوية ١٠% كالآتي:

- السنة الاولى بمبلغ ٤٥٧٢٧٥٤,٢٠ جنية (فقط أربعة مليون و خمسمائة و اثنان و سبعون الف و سبعمائة و أربعة و خمسون جنيها و عشرون قرشا لا غير) بواقع مبلغ ٣٨١٠٦٢,٨٥ جنية شهريا
- السنة الثانية بمبلغ ٥٠٣٠٠٤٠ جنية (فقط خمسة مليون و ثلاثون الف و اربعون جنيها لا غير) بواقع مبلغ ٤١٩١٧٠ جنية شهريا
- السنة الثالثة بمبلغ ٥٥٣٣٠٤٤ جنية (فقط خمسة مليون و خمسمائة و ثلاثة و ثلاثون الف و أربعة و أربعون جنيها لا غير) بواقع ٤٦١٠٨٧ جنية شهريا
- ٢- زيادة قيمة الخدمات بنسبة ١٠% (الكهرباء و المياه) لتكون كالآتي :
- السنة الاولى بواقع ٣٣٢٧٥ جنية شهريا.
- السنة الثانية بواقع ٣٦٦٠٢,٥٠ جنية شهريا.
- السنة الثالثة بواقع ٤٠٢٦٢,٧٥ جنية شهريا.

جاري اصدار خطاب الضمان بالقيمة الجديدة بمبلغ ١٥١٣٥٨٤ جنية (فقط مليون و خمسمائة و ثلاثة عشر الف و خمسمائة و اربعة و ثمانون جنيها لا غير) بزياده ١٠% و سوف يتم افادتك به فور اصدارة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

البنك الأهلي المصري
فرع دار المدفعية



٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣

بريد وارء

إدارة المدفعية
دار ضباط المدفعية
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٧

السادة / البنك الاهلى المصرى

تحية طيبة وبعد :-

إيماءا الى عقد الايجار الموقع من طرفكم (طرف ثانى) مع دار ضباط المدفعية (طرف اول) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٦ بشأن إيجار مبنى بمساحة (٢٦٠٣,٥٠ م) للدور الارضى ، (٢٢٧٧ م) للبدروم ولمدة ثلاثة سنوات تجدد لفترتين .

١- نحيطكم علماً بأن نهاية الثلاثة سنوات الثانية تنتهى ٢٠٢٣/١٠/٣١ وتجدد لمدة ثلاثة سنوات اخرى تبدأ من ٢٠٢٣/١١/١ الى ٢٠٢٦/١٠/٣١ وبزيادة سنوية ١٠٪ كالاتى :-

- السنة الاولى بمبلغ ٤٥٧٢٧٥٤,٢٠ جنية (فقط اربعة مليون وخمسمائة واثنان وسبعون الف وسبعمئة واربعة وخمسون جنيهاً وعشرون قرشاً لاغير) بواقع مبلغ ٣٨١٠٦٢,٨٥ جنية شهرياً .
- السنة الثانية بمبلغ ٥٠٣٠٠٤٠ جنية (فقط خمسة مليون وثلاثون الف واربعون جنيهاً لاغير) بواقع مبلغ ٤١٩١٧٠ جنية شهرياً .

- السنة الثالثة بمبلغ ٥٥٣٣٠٤٤ جنية (فقط خمسة مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف واربعة واربعون جنيهاً لاغير) بواقع ٦١٠٨٧ جنية شهرياً .

٢- زيادة قيمة الخدمات بنسبة ١٠٪ (الكهرباء والمياه) لتكون كالاتى :-
- السنة الاولى بواقع ٣٣٢٧٥ جنية شهرياً .

- السنة الثانية بواقع ٣٦٦٠٢,٥٠ جنية شهرياً .

- السنة الثالثة بواقع ٤٠٢٦٢,٧٥ جنية شهرياً .

٣- يرجى موافاتنا بخطاب ضمان بالقيمة الجديدة بمبلغ ١٥١٣٥٨٤ جنية (فقط مليون وخمسمائة وثلاثة

عشر الف وخمسمائة واربعة وثمانون جنيهاً لاغير) قيمة الـ ١٠٪ من اجمالى القيمة الايجارية للعقد .

مرسل لاتخاذ اللازم والرد على دار ضباط المدفعية بالرغبة فى التجديد بخطاب كتابى من طرفكم

مع وافر التحية ،،

التوقيع /

عميد/ محمد ابو مسلم على

مدير دار ضباط المدفعية

